Demanda de nulidad por negativa ficta

Del derecho de petición a la sentencia · Federal y CDMX, sin mezclar regímenes

Z1 Empieza aquí · petición y silencio

C01 El derecho a obtener respuesta

Petición escrita, pacífica y respetuosa → acuerdo escrito comunicado en breve término. La obligación nace de la Constitución; no de que cada funcionario sea electo. El artículo 8 no fija tres meses universales. Responder no obliga a conceder.

[F01] · p. 1

C02 Qué transforma el silencio en una ficta

La ley determina el sentido: negativo o positivo. La negativa permite defenderse; la afirmativa exige una regla que la admita y cumplir sus condiciones. Instancia es una promoción; procedimiento es la secuencia de actuaciones. La aclaración del CFF 33-A no suspende ni interrumpe los plazos de defensa.

[F02] · [F03] · [F06] · p. 2

Distingue con tus palabras: omisión, negativa ficta y respuesta expresa negativa.

depende de →

Z2 Ubica la norma y cuenta bien

C03 El plazo depende del régimen

Fiscal federal: 3 meses; 8 meses sólo para consultas CFF 34-A. LFPA federal: 3 meses salvo otro plazo, dentro de su ámbito. Fiscal CDMX: hasta 4 meses; actualización catastral está excluida de afirmativa. Administrativo CDMX: 40 días hábiles salvo regla especial. Consulta: revisar también impugnabilidad.

[F02] · [F03] · [F06] · [F09] · p. 3

C04 Cómo revisar el cómputo

Acuse + norma de cómputo + requerimientos + promociones + notificaciones. CFF/CF CDMX: revisar inicio al cumplir requerimiento. LFPA: prevención oportuna suspende y luego reanuda. No fijes una fecha real sin constancias ni supongas que cualquier escrito reinicia.

[F02] · [F03] · [F06] · [F07] · p. 4

Traza la cronología: recepción / requerimiento / cumplimiento / vencimiento / notificación.

orienta la vía →

Z3 Elige la vía y prueba dos cuestiones

C05 Qué vía corresponde a tu objetivo

Objetivo 1: obtener respuesta. Objetivo 2: impugnar la negativa presunta y discutir el derecho pedido. Revisa competencia, exclusiones, acto y vía; los 30 días naturales de falta de contestación local admiten salvedades. La resolución expresa puede cambiar la defensa; no traslades sin análisis la regla de impugnación del silencio.

[F01] · [F02] · [F05] · [F06] · [F07] · p. 5

C06 Dos cuestiones que deben probarse

Configuración: petición recibida + silencio relevante + plazo y efecto legal. Fondo: derecho solicitado + requisitos + pruebas. El acuse acredita recepción; no acredita por sí solo todo el derecho. Puedes demostrar la ficta y no demostrar la pretensión.

[F04] · [F06] · [F08] · p. 6

Haz dos columnas: qué prueba el silencio / qué prueba mi derecho de fondo.

sustenta →

Z4 Construye la demanda

C07 Cómo se construye la demanda

Conecta hechos → prueba → norma → concepto de nulidad → pretensión. Adjunta la instancia recibida y documentos exigidos. Distingue propio derecho, representación y autorización. Determina las demandadas por su intervención y competencia; no sólo por jerarquía.

[F04] · [F08] · p. 7

Formula un concepto: hecho probado + norma aplicable + infracción + efecto que solicitas.

se desarrolla en →

Z5 Contesta las razones de la autoridad

C08 La contestación y la ampliación

Autoridad: expone hechos y derecho. Actor: los controvierte en ampliación. Vía ordinaria: federal 10 días / CDMX 15 días, siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admite la contestación. No sustituyas ampliación por alegatos. Revisa resolución expresa, calendario y régimen temporal.

[F04] · [F08] · p. 8

Haz una lista: razón de la autoridad / respuesta jurídica / prueba / plazo para ampliar.

integra la litis →

Z6 Decisión, aplicación y repaso

C09 Qué puede resolver la sentencia

Sentencia: verifica legalidad y decide los efectos permitidos. El silencio no concede automáticamente el derecho. En CDMX: arts. 100 y 102; federal: 51 y 52. Reconocimiento y condena exigen procedencia y prueba. La supletoriedad no desplaza una regla local expresa.

[F04] · [F08] · p. 9

C10 Aplicación a una solicitud catastral

Caso hipotético CDMX: rectificar registro duplicado exige CF 54 + 55 y prueba de identidad y datos. Duplicidad del mismo inmueble no equivale a fusión de dos. Un beneficio fiscal adicional requiere petición, norma, competencia y requisitos. El estudio no certifica el expediente real.

[F06] · [F08] · p. 10

C11 Practica antes de ver las respuestas

Pon a prueba la ruta con cinco casos: ocho meses, catastro, ampliación, prueba faltante y requerimientos. Responde primero en Carta C11; contrasta después con C12. Son ejercicios hipotéticos y no plazos certificados de un expediente.

[F02] · [F03] · [F06] · [F08] · p. 11

C12 Respuestas y correcciones esenciales

Correcciones clave: gobernado; deber constitucional; plazo según régimen; efecto del silencio fijado por ley; instancia distinta de procedimiento; aclaración con alcance específico. Revisa C12 después de resolver. El silencio abre la defensa, pero no prueba el derecho.

[F01] · [F02] · [F03] · [F06] · [F08] · p. 12

Fuentes y localizadores: cuaderno, pp. 13, 14, 15, 16. F01 · F02 · F03 · F04 · F05 · F06 · F07 · F08 · F09 · F10